



UGEL-Tocache
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 0001969 2026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, El Memorando N.º 728-2026-GRSM-DRE/UGELT-D. de fecha 01 de julio del 2024, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el **Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y el reintegro de pago sobre la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de la remuneración total, más los devengados e intereses legales**, con veintisiete (27) folios útiles,



CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito 016-2026647618 de fecha 27 de enero del 2026, el administrado **MAURICIO VERDE MORI identificado con DNI N° 22640404**, cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, con domicilio en el Jr. La Unión N° 109 Paucarbambilla Departamento de Huánuco, solicita el Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y el reintegro de pago sobre la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de la remuneración total, más los devengados e intereses legales.

Que, mediante el Decreto Supremo N° 065-2003-EF, se otorgó en los meses de mayo y junio de 2003, una **"Asignación Especial por labor pedagógica efectiva"** al personal docente activo, nombrado o contratado que desarrolla labor pedagógica efectiva con alumnos y directores de centros educativos sin aula a cargo, pero con labor efectiva en la dirección de un centro educativo, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas complementarias; la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se sujetará a los requisitos y características establecidas en el Decreto Supremo N° 065-2003-EF, precisándose que a los docentes con jornada laboral incompleta les corresponderá la asignación especial en forma proporcional a su jornada laboral.

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, establecía que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total;

Que, al respecto el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, precisa que la remuneración total permanente resulta de la aplicación para el cálculo de las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos percibidos por los servidores, funcionarios y directivos, con excepción del cómputo de la





Resolución Directoral N° 0001969 2026

compensación por tiempo de servicios, la bonificación diferencial, la bonificación personal y el beneficio vacacional;

Que, de acuerdo con la resolución de sala plena N° 0012011-SERVIR/TSC, precedente de observancia obligatoria del tribunal del servicio civil, en su fundamento 21, cabe destacar, al no hacer diferencia de manera expresa a las bonificaciones por preparación de clases y por el desempeño del cargo, resultaría inaplicable a este tipo de beneficio por estar excluidas por lo que ambas bonificaciones podrían tomar base de cálculo a la remuneración total permanente.



Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, como son la bonificación personal y compensación vacacional, dado que no se encuentran comprendidos en dicha Ley;



Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria. Artículo 77° de la Constitución Política del Estado y la Ley 28411, establece este principio de auto tutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175-Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto publico deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a



Resolución Directoral N° 0001969 2026

los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces.

Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "**Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026**", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público



Que, el administrado solicita el reconocimiento y pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, así como la bonificación adicional del 5% por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, en el marco de la Ley N° 31495, incluyendo el pago de intereses legales; Que, respecto a la bonificación por preparación de clases y evaluación, la Ley N° 31495 reconoce dicho derecho; sin embargo, su aplicación no genera efectos retroactivos automáticos ni habilita el pago de devengados en sede administrativa sin que exista previamente reconocimiento administrativo firme o mandato judicial con calidad de cosa juzgada, conforme al artículo 103 de la Constitución Política del Perú;

Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema ha establecido que el pago de la bonificación del 30% sobre la remuneración total requiere necesariamente de un reconocimiento previo en sede administrativa o judicial, no siendo exigible automáticamente mediante simple petición administrativa; Que, en cuanto a la bonificación adicional del 5% por desempeño de cargo, esta se encuentra condicionada al ejercicio efectivo de funciones directivas o de responsabilidad, no habiéndose acreditado en el presente caso el cumplimiento de tales condiciones, más aun considerando la condición de docente en actividad del administrado;

Que, asimismo, conforme al principio de legalidad del gasto público, ninguna entidad puede efectuar pagos que no cuenten con sustento legal expreso, reconocimiento administrativo válido o mandato judicial firme, así como disponibilidad presupuestal; en tal sentido, la solicitud presentada carece de sustento legal que permita su estimación en la vía administrativa, correspondiendo declarar su improcedencia;



Resolución Directoral N° 00019692026

Que, mediante el Informe Técnico N° 045-2026- GRSM/DRE-UGELT-ADM/RR.HH/DS de fecha 26 de mayo del 2026, concluye **DECLARAR IMPROCEDENTE** lo peticionado por el administrado **Mauricio Verde Mori**, identificada con **DNI N° 22640404**, actualmente en actividad en la Jurisdicción de la ciudad de Huánuco, con domicilio en el Jr. La Unión N° 109 Paucarbambilla - Huánuco, solicita el Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y el reintegro de pago sobre la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de la remuneración total, más los devengados e intereses legales, contenido en el escrito **016-2026647618 de fecha 27 de enero del 2026**.



Que, respecto al pago de intereses legales, estos tienen naturaleza accesoria y dependen de la existencia de una obligación principal válida, reconocida administrativa o judicialmente, lo cual no se verifica en el presente caso;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.



De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 0042019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, el Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total y el reintegro de pago sobre la bonificación adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de la remuneración total, más los devengados e intereses legales, solicitado por el administrado **MAURICIO VERDE MORI identificado con DNI N° 22640404**, en actividad, con domicilio en el Jr. La Unión N° 109 Paucarbambilla departamento de Huánuco, en merito a los fundamentos indicados por los considerados de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00019692026



ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltoch.edu.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH